Derecho de la publicidad

Tema 8 (diap. 1–32)

1 Aspectos generales

diap. 2–3

- **Publicidad** (art. 2 LGP): comunicación en una actividad comercial, industrial o profesional para **promover la contratación**
- Es **acto de competencia** y **práctica comercial**
- **Excluida**: propaganda política, electoral o institucional
- Debe ser **lícita** (arts. 3 y ss. LGP)

2 Fuentes

diap. 4–8

- **UE**: mercado único y uniformidad; **directivas** (resultado, transposición, efecto directo)
- Dir. 84/450 (origen de la LGP), 2005/29 (prácticas desleales), **Televisión sin fronteras** (máx. **12 min/hora**) y 2000/31 (comercio electrónico)
- **CE**: arts. **20** (expresión), **38** (empresa) y **51** (consumidores)
- Leyes: **LGP**, LCD, TRLGDCU, LOCM, LSSI, LGCA; sectoriales (juego, carreteras)
- **CCAA**: competencias ejecutivas y reglamentarias, respetando las del Estado (ej. publicidad sanitaria en Aragón)

3 Sujetos y objeto

diap. 9–10

- **Anunciante**: promueve la contratación
- **Destinatarios**: público **objetivo** y **general**
- **Agencias**: crean, preparan, programan o ejecutan por encargo (creativas, de medios o de servicios plenos)
- **Medios**: titulares de soportes (prensa, radio, TV, redes)
- **Obra publicitaria**: persuade, va en un medio, dura un tiempo, **gratis** para quien la recibe y **por encargo**; la protegen la propiedad intelectual e industrial (marcas)

4 Reglas comunes

diap. 11–13

- LGP: contratos de **publicidad**, **difusión**, **creación** y **patrocinio**; supletorios CCom y CC
- **Nulas** las cláusulas que eximen de responsabilidad frente a terceros (art. 11)
- Obligación de **medios** (*lex artis*: actuar con diligencia) / de **resultado** (lograr un fin concreto)
- **Prohibido garantizar ventas** o ganancias: esas cláusulas se tienen **por no puestas** (art. 12)
- Extinción: reglas generales del **CC** en todos

5 Publicidad y difusión

diap. 14–23

- **Publicidad (arts. 13–16): el anunciante encarga la publicidad a una agencia**
  - Agencia: ejecutar, **reserva** y no competencia (pacto). Anunciante: **pagar** y no usar sus ideas para otros fines
  - Fallo de la agencia: defectuoso, **rebaja o repetición** + daños; total, **resolver** y devolución + daños
  - Fallo del anunciante: paga + intereses; si desiste, indemniza y paga lo hecho
- **Difusión (arts. 17–19): el medio cede espacio o tiempo según tarifas**
  - Medio: **fidelidad** al formato y confidencialidad. Cliente: pagar las tarifas
  - Defectuoso: **repetir**; si no se puede, rebaja + daños (aceptarlo **sin protesta** impide reclamar)
  - Sin difusión: **difusión posterior** o **resolver** con devolución + daños
  - Culpa del cliente: paga **todo** + daños, menos lo que el medio recoloque

6 Creación y patrocinio

diap. 24–32

- **Creación (arts. 20–21): idear y elaborar una campaña o elemento**
  - Derechos de explotación: se **presumen cedidos** en exclusiva, para los fines del contrato
  - Creativo: confidencialidad. Cliente: pagar y no usarla para otros fines
- **Patrocinio (art. 22): ayuda económica a cambio de colaborar en la publicidad del patrocinador; se rige por la difusión**
  - Patrocinado: logos, actos y **conducta** que no dañe la imagen. Patrocinador: **pagar** y aportar medios
  - **Audiovisual** (LGCA): **prohibido en noticiarios**; identificarlo al inicio, en las pausas y al final; sin influir en el contenido ni **incitar a comprar**